



MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

THAIS MENDONÇA

AULA 12

ROTEIRO DE AULA

Finalizando Recursos em Espécie

1. Embargos ao TST (continuando)

Tema: Execução trabalhista

EMBARGOS

ART. 894, CLT : • De nulidade → **REVOGADO**.

- De divergência – Dis. Individual
- Infringentes – Dis. Coletivo

Ⓐ INFRINGENTES

Decisão
Não Unânime
Não unanimidade
se refere a cada
cláusula

Dissídio
Coletivo
Direcionado
para a SOC

Competência originária
do TST
Base territorial é
nacional ou excede
1 TRT (exc: 2 x 15)

→ Prazo : 8d

→ Não requer DRrecursal

www.g7juridico.com.br

Ⓑ DE DIVERGÊNCIA

→ Uniformizar a jurisprudência
NO TST

NATUREZA EXTRAORDINÁRIA

S. 126, TST: Não admite discussão
de fatos e provas

→ Prazo : 8d

→ Requer DRrecursal

www.g7juridico.com.br

Repito: Temos que os dois embargos no TST estão no art. 894 da CLT, mas um é completamente distinto do outro.

Os embargos de divergência têm natureza extraordinária e têm cabimento apenas para discussão daquilo que está na lei, com fundamentação vinculada. O TST tem o pleno com a reunião de todos os ministros, tem SDI 1, SDI 2 e SDC e 8 turmas.

Diagram illustrating the requirements for a **Decisão Recusada** (Refused Decision) in a TST (Technical Secretariat of the Tribunal).

Contém algum dos defeitos de lei?

- (S)** Cabem embargos
- (N)** Não cabem embargos

mesmo dispositivo ≠ interpretação divergente

Requisitos para Decisão Recusada:

- Outra Turma
- SDI ou OJ
- Súmula TST
- Sum. Vinc. STF

mesmos requisitos do RR → art. 894, § 2º, CLT

Cabrerá à SDI1 o julgamento dos EDi

www.g7juridico.com.br

www.g7juridico.com.br

Obs: Requisito negativo: art. 894, §3º, I, CLT →
NÃO CABERÁ se a decisão
recorrida estiver conforme a
jurisprudência dominante.

Processamento



EDi

Ministro Relator
1º J. Adm.

DAR SEGUIMENTO

CR
SDI I

NEGAR SEGUIMENTO

ART. 894, §4º, CLT
Agravo

www.g7juridico.com.br

Art. 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo de 8 (oito) dias:

[...]

II - das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. (Revogado).

§ 2º A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.

§ 3º O **Ministro Relator** denegará seguimento aos embargos:

I - se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou com iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo-lhe indicá-la;

II - nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade.

§ 4º Da decisão denegatória dos embargos caberá agravo, no prazo de 8 (oito) dias.

Súmula nº 126 do TST

RECURSO. CABIMENTO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003

Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas.

Execução Trabalhista

EXECUÇÃO TRABALHISTA

ARTS. 876 a 892, CLT

→ Aplicação subsidiária

ART. 889, CLT

→ Regras fundamentais da execução

- 1) Não há execução sem título
- 2) Disponibilidade da execução ART. 11-A, CLT
- 3) Aplica-se à execução subsidiariamente as normas da fase de conhecimento.

G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

TÍTULO EXECUTIVO



Documento formal que contém a obrigação a ser satisfeita.

Judicial:

- Sentença com trânsito em julgado.
- Sentença - recurso sem efeito suspensivo (ART. 899)
- Acordo homologado em juízo

❓ Rol é taxativo? (P)

NÃO! - ART. 515, CPC → sentença arbitral

- demandas coletivas
- ART. 507-A, CLT: 2x teto RGPS

(m) Princípio da tipicidade do título + devido processo legal

COMPETÊNCIA, ART. 877, CLT:

Juízo: originariamente conheceu da demanda

www.g7juridico.com.br

A execução é a fase em que vamos satisfazer aquela obrigação contida no título. Vamos começar definindo o título executivo para a justiça do trabalho. O **título executivo judicial** é aquele produzido em função do exercício de poder jurisdicional (Poder Judiciário, acordos homologados em juízo - judiciais e extrajudiciais - e arbitragem).

Cabe sentença arbitral do processo do trabalho nas demandas coletivas e na hipótese da figura do empregado hiperssuficiente, sendo aquele empregado que recebe 2x o teto dos benefícios pagos pelo regime geral do INSS, cujo contrato contenha expressamente a previsão de arbitragem por iniciativa do empregado ou porque ele anuiu expressamente com essa arbitragem.

Quando foi fixada a competência para os títulos executivos judiciais, a sentença arbitral não entrou, então a competência que veremos não serve para sentença arbitral porque ela é produzida fora do Poder Judiciária, sendo tratada como título executivo extrajudicial para fins de competência. A competência do título executivo judicial foi definida pelo art. 877 da CLT que diz que **será competente o juízo que originariamente conheceu da demanda**.

Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do

Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executadas pela forma estabelecida neste Capítulo.

Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições sociais previstas na alínea *a* do inciso I e no inciso II do **caput** do art. 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar.

Art. 877 - É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio.

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora

§ 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vezes o salário-mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da parte vencedora, por simples despacho do juiz.

§ 2º Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito corresponderá ao que fôr arbitrado, para efeito de custas, pela Junta ou Juízo de Direito, até o limite de 10 (dez) vezes o salário-mínimo da região.

§ 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.

§ 5º [\(Revogado\)](#).

§ 6º - Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas, exceder o limite de 10 (dez) vezes o salário-mínimo da região, o depósito para fins de recursos será limitado a este valor.

§ 7º No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar.

§ 8º Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no § 7º deste artigo.

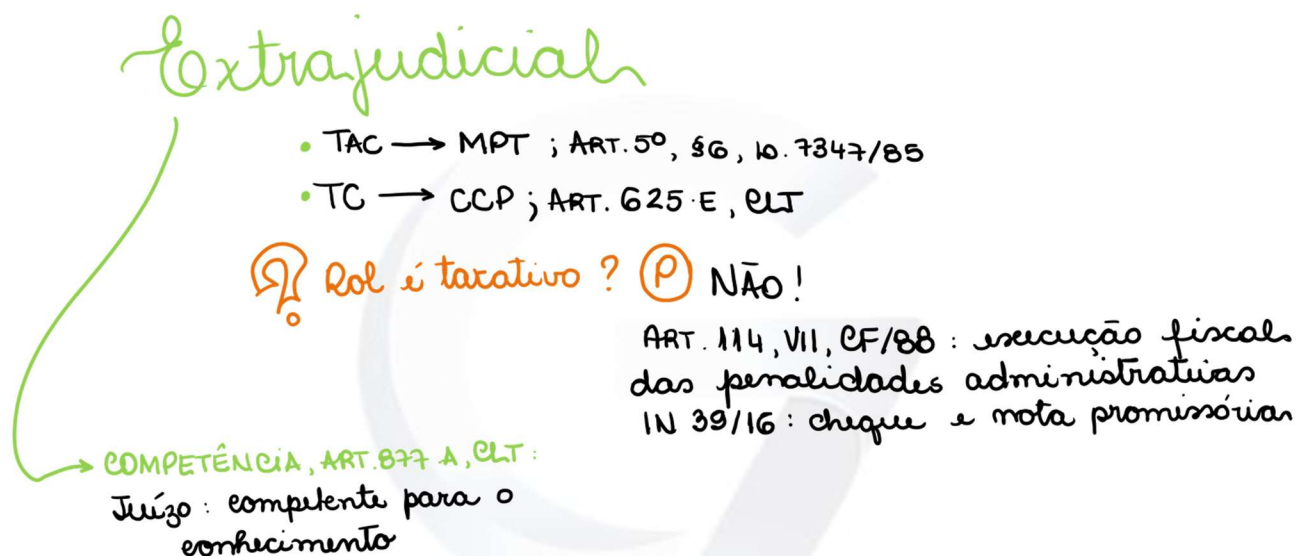
§ 9º O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.

§ 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial.

Art. 507-B. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos empregados da categoria. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas.



G7 JURÍDICO

www.g7juridico.com.br

Os **títulos executivos extrajudiciais**, inicialmente, eram dois previstos no art. 876 da CLT (TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado perante o MPT em ação civil pública e o Termo de Conciliação firmado perante as Comissões de Conciliação Prévia no sindicato).

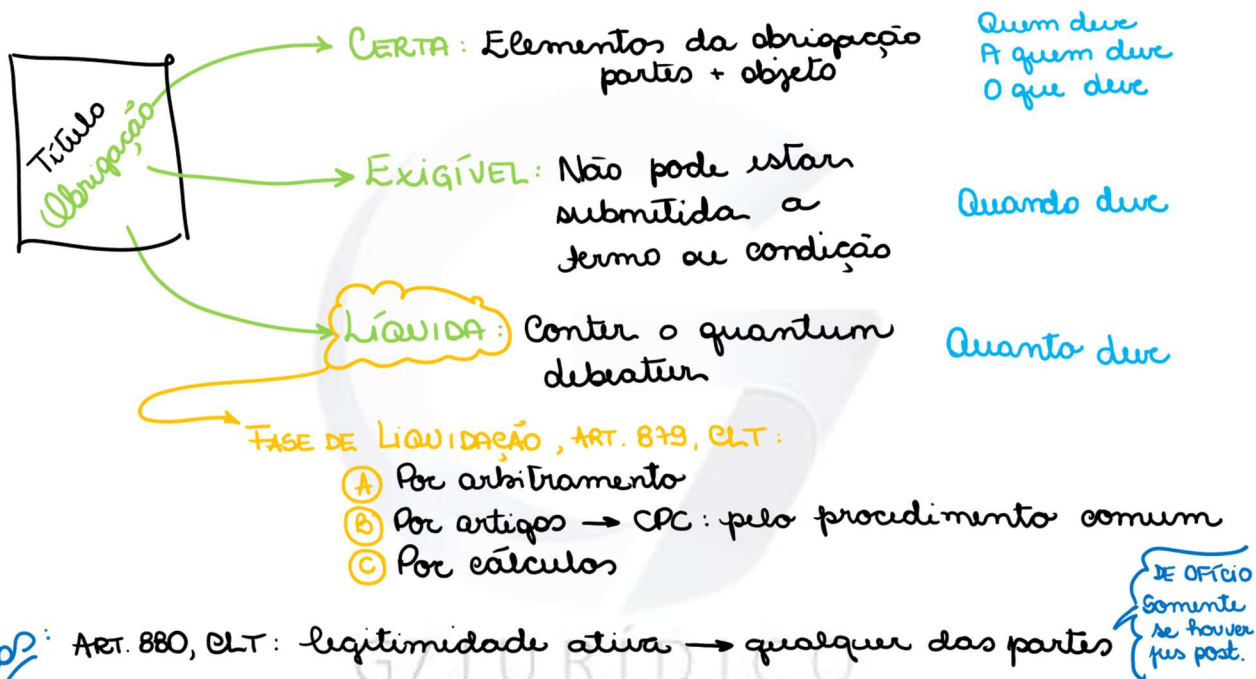
Com a ampliação da competência da justiça do trabalho, veio a competência para a execução fiscal de título executivo firmado em decorrência de fiscalização dos órgãos de fiscalização do trabalho (art. 114, VII da CF) e o cheque/nota promissória emitidos em razão de uma relação de trabalho (IN 39/2016). A competência está no art. 877-A e será do juízo que seria competente para a ação de conhecimento.

Art. 625-E. Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu proposto e pelos membros da Comissão, fornecendo-se cópia às partes.

Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas.

Art. 877-A - É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria.

Bloco 3



www.g7juridico.com.br

Dentro do título executivo, consta a obrigação que será executada. Para executar essa obrigação, precisamos que ela esteja pronta para ser executada. Só é exequível a obrigação que contenha três características: deve ser certa (tem os elementos partes e objeto: quem deve, a quem deve e o que deve), exigível (não pode estar submetida a termo ou condição – quando deve) e líquida (deve conter o *quantum debeatur* – quanto deve).

A ausência da liquidez implicará à realização de uma fase de liquidação anterior à execução, contendo os chamados atos de acerto do débito, em que se irá acertar para poder executar. Essa fase de liquidação vai

poder acontecer de três formas: por arbitramento, por artigos (o CPC chamou essa de liquidação pelo procedimento comum) ou por cálculos. O que vai definir uma forma ou outra de liquidação é a situação da obrigação no título em questão.

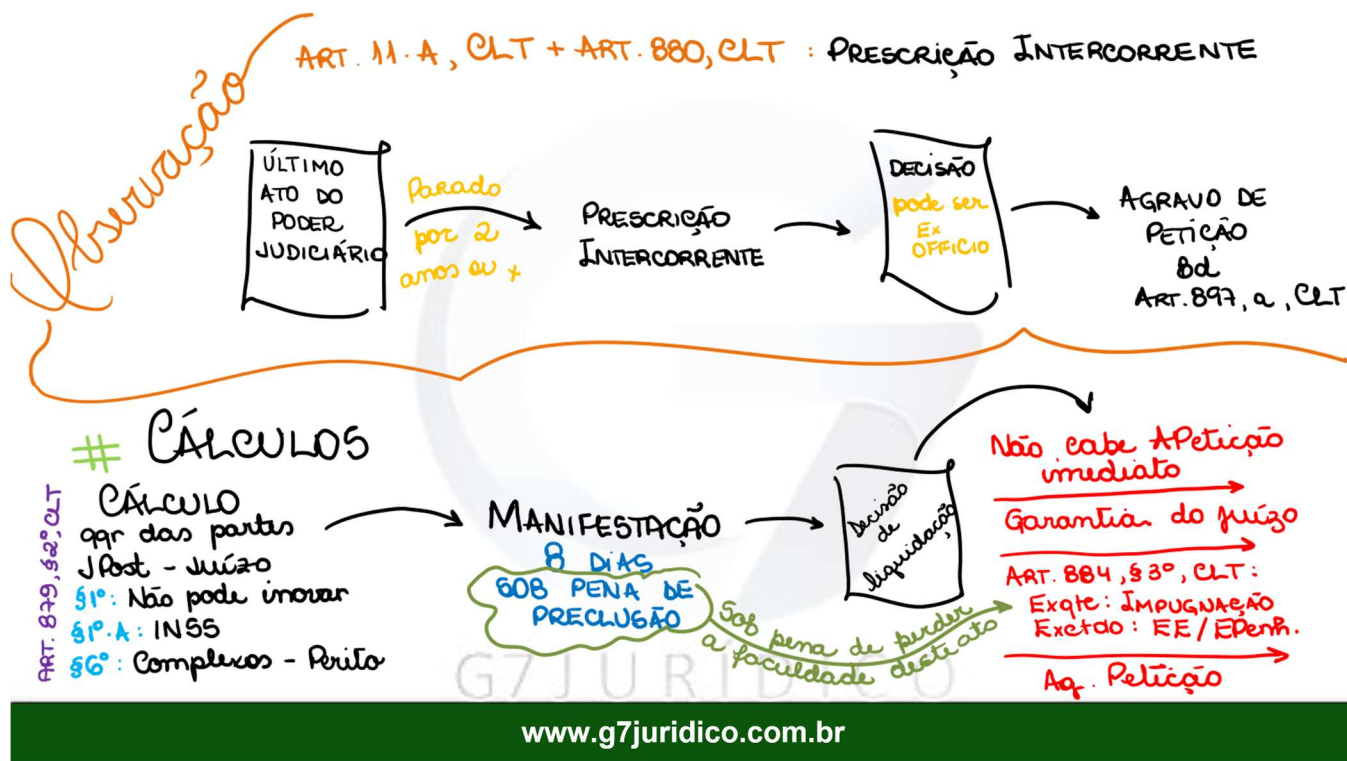
Depois da reforma trabalhista, tivemos que a legitimidade ativa para a execução está regulada no art. 880 da CLT, por qualquer das partes. O juiz de ofício pode dar início à execução de forma excepcional na hipótese de a parte estar em *jus postulandi*. Na liquidação por artigos, somente é pela parte porque corresponde exatamente à uma petição inicial, existe ali uma pretensão.

Art. 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas ou, quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.

§ 1º - O mandado de citação deverá conter a decisão exeqüenda ou o termo de acordo não cumprido.

§ 2º - A citação será feita pelos oficiais de diligência.

§ 3º - Se o executado, procurado por 2 (duas) vezes no espaço de 48 (quarenta e oito) horas, não for encontrado, far-se-á citação por edital, publicado no jornal oficial ou, na falta deste, afixado na sede da Junta ou Juízo, durante 5 (cinco) dias.



Sobre a prescrição intercorrente, se a legitimidade é do Poder Judiciário, como poderia se dizer que houve prescrição? A prescrição é a inércia do exercício da pretensão executiva. Por isso que a súmula do TST dizia que não se aplicava a prescrição intercorrente em processos do trabalho. O STF, por outro lado, dizia que seria necessária a segurança jurídica e não poderíamos ter uma execução que dura por vários anos.

A prescrição será contada do último ato do Poder Judiciário e é a partir deste último ato que, se o processo ficar parado por dois anos ou mais, será declarada (até mesmo *ex officio*) a prescrição intercorrente por meio de decisão de prescrição intercorrente, dando fim na execução e esta decisão vai desafiar agravo de petição.

Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos.

§ 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução.

§ 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A primeira forma de liquidação que se deve tentar é a liquidação por cálculos que é promovida quando, no processo, existem elementos suficientes para o cálculo do valor da obrigação do título. Vai se iniciar a liquidação por cálculos com a parte apresentando os cálculos que podem ser de qualquer das partes e excepcionalmente poderá ser *ex officio* na hipótese de *jus postulandi*.

O §1º do art. 879 estabelece esses cálculos não podem trazer inovações e desses cálculos devem constar o cálculo do INSS, as parcelas previdenciárias e se os cálculos forem muito complexos, o juiz poderá nomear perito contábil. Apresentados os cálculos, teremos a manifestação das partes em prazo comum de 8 dias, sob pena de preclusão e daí decorre uma decisão de liquidação.

Art. 897 - Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: [\(Redação dada pela Lei nº 8.432, de 1992\)](#)

a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções;

Não cabe agravo de petição de imediato, ainda não temos duplo grau de jurisdição. Deve se esperar acontecer a garantia do juízo e a partir de então a CLT fala expressamente que se poderá apresentar embargos à penhora se opondo à impugnação da decisão de liquidação. Depois disso, o juiz proferirá sentença de embargos e dessa sentença cabe o agravo de petição. Esses embargos funcionam como um recurso para o próprio juiz. Essa preclusão da manifestação faz perder o direito de praticar todos os atos posteriores mencionados acima.

Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.

§ 1º - Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal.

§ 1º-A. A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições previdenciárias devidas.

§ 1º-B. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente.

§ 2º Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.

§ 3º Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

§ 4º A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária.

§ 5º O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamentado, dispensar a manifestação da União quando o valor total das verbas que integram o salário-de-contribuição, na forma do Art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, ocasionar perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico.

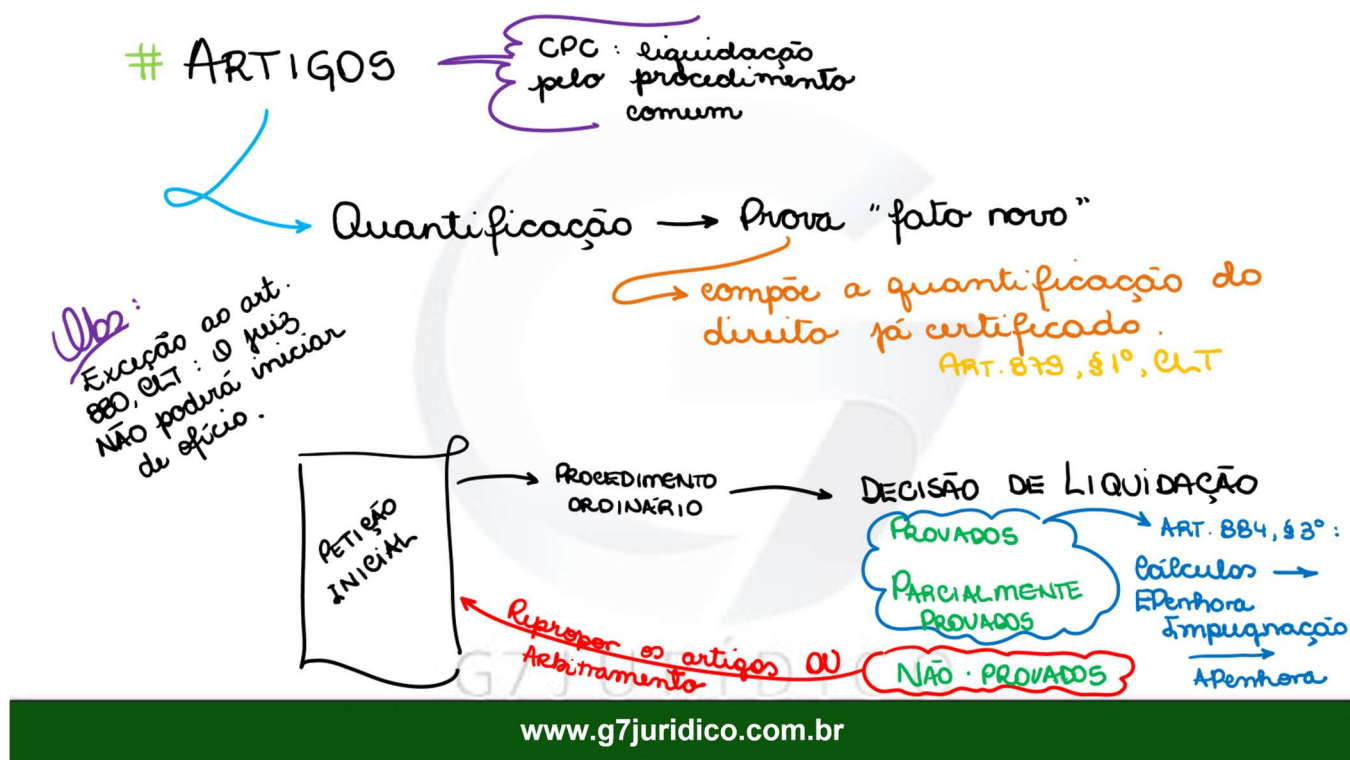
§ 6º Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá nomear perito para a elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho, o valor dos respectivos honorários com observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

§ 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991.

Art. 884. (...)

§ 3º - Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo.

Bloco 4



Esse nome do CPC é essencial porque ele é que vai responder como é feita essa liquidação que a CLT denomina de liquidação por artigos. Nos artigos de liquidação, vamos precisar realizar a prova de um fato novo que compõe a liquidação do direito que já está certificado. A nossa busca aqui é apenas por essa liquidação. Se aplica o art. 879, §1º porque não pode inovar o direito. É um fato que compõe a liquidação de um direito já certificado.

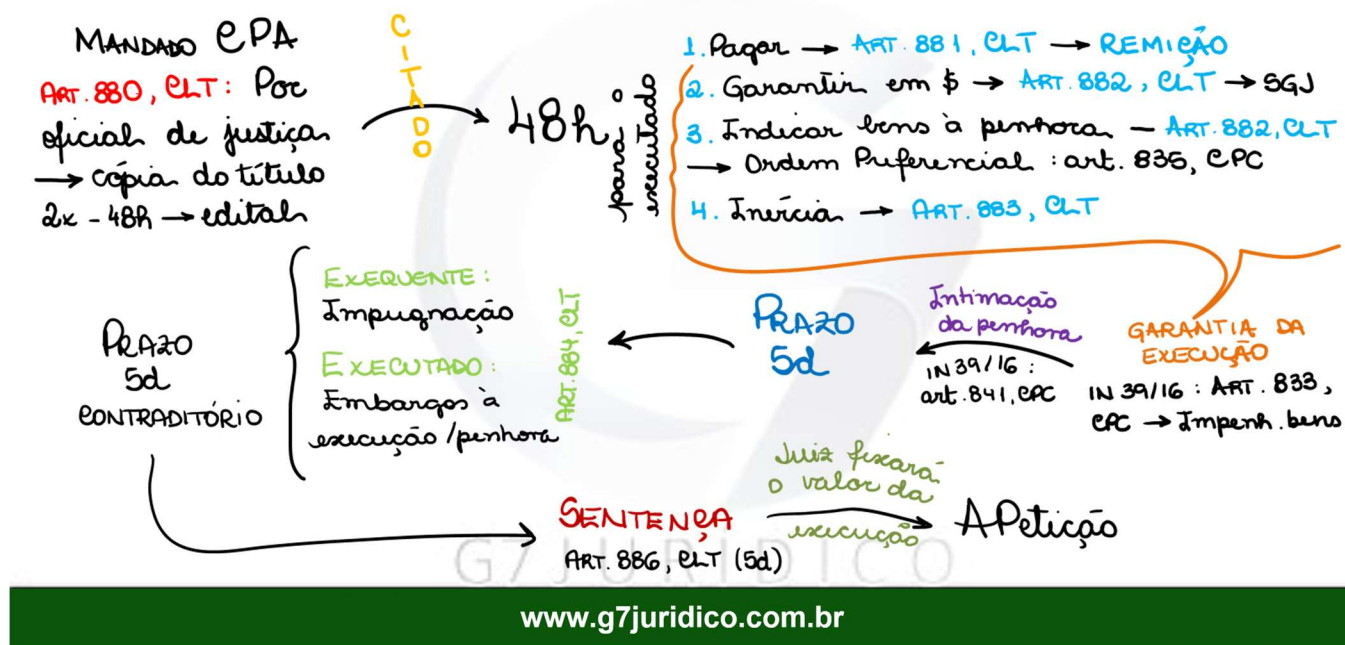
- **Exemplo 1:** existe o direito pronto e certificado pelo reclamante. Acontece que falta um elemento para calcular esse direito. Com os documentos existentes no processo não conseguimos transformar as palavras em números. É possível, só não temos no processo. Está provado no processo que a criança existe, mas não tem a data de nascimento. Assim, o juiz defere a estabilidade gestante diante da prova de que a mulher esteve grávida, mas falta a data de nascimento.
- **Exemplo 2:** Imagine que tem na petição inicial que o empregado que usa o próprio veículo para trabalhar tem direito a um adicional por desgaste do veículo de R\$ 0,10 por km rodado. Ficou provado na instrução que ele usava o veículo próprio e fez esse pedido na petição inicial, mas em momento nenhum do processo se provou quantos km ele andava por dia. É devido a ele o adicional de quilometragem ou de desgaste do veículo. A sentença irá deferir tal adicional no montante de R\$ 0,10 por km rodado, sendo necessário apurar a quilometragem rodada, requerendo testemunhas para provar esse fato.

Se precisamos de uma petição inicial, ela é uma exceção à execução *ex officio* ainda que seja *jus postulandi*, somente as partes. É um processo que começa com uma petição inicial, cujo fato é o direito certificado ao adicional por desgaste do veículo, e é a alegação da quantificação de quantos km eram rodados por dia.

O fundamento dessa petição é o próprio art. 879. O pedido é que se considerem provados os artigos, considerar que aquele valor considerado na petição inicial era a quantidade de km rodados por dia. Daqui, seguiremos o procedimento ordinário.

Alguns autores acham que esse procedimento comum será o do processo civil e outros acham que é o procedimento ordinário do processo do trabalho (a professora concorda com esse último). Não existe revelia. A ausência de defesa gera incontrovérsia e confissão. Termina da mesma forma com uma sentença de liquidação, assim como os cálculos. Quais os resultados possíveis nessa sentença de liquidação?

A terceira forma de liquidar é a liquidação por arbitramento que só foi citada, então aplicamos integralmente o que estudado em processo civil. Se opta pelo arbitramento quando temos direito certificado, mas não está dando para quantificar esse direito. Em um adicional de quilometragem, temos testemunhas dizendo uma quantidade divergente de km que o reclamante rodava.



Citado, abre-se para o executado o prazo de 48h, nas quais ele pode pagar. Na hipótese desse pagamento, o art. 881 diz que a secretaria expedirá o termo de quitação em duas vias, ocorrendo a remição da dívida e consequentemente o fim da execução. Pode ser que o exequente considere que a dívida não está paga e ele poderá recorrer dessa decisão de remição.

Art. 881 - No caso de pagamento da importância reclamada, será este feito perante o escrivão ou secretário, lavrando-se termo de quitação, em 2 (duas) vias, assinadas pelo exeqüente, pelo executado e pelo mesmo escrivão ou secretário, entregando-se a segunda via ao executado e juntando-se a outra ao processo.

Parágrafo único - Não estando presente o exeqüente, será depositada a importância, mediante guia, em estabelecimento oficial de crédito ou, em falta deste, em estabelecimento bancário idôneo.

A segunda opção é garantir em dinheiro e o art. 882 trouxe relativamente uma inovação porque diz que se pode garantir em dinheiro, também com fiança bancária ou seguro-garantia judicial.

A terceira atitude que ele pode tomar é indicar bens à penhora, sendo dever do executado respeitar a ordem preferencial de bens do CPC.

Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

Art. 835 do CPC. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

- I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
- II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;
- III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
- IV - veículos de via terrestre;
- V - bens imóveis;
- VI - bens móveis em geral;
- VII - semoventes;
- VIII - navios e aeronaves;
- IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

A quarta possibilidade é a inércia, que ocorre quando o executado é citado, mas não se manifesta. Nesse caso, o art. 883 diz que serão penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução. Em qualquer das hipóteses, o próximo passo é a garantia da execução. Nesse momento, temos que a IN 39/16 esclarece que a impenhorabilidade de bens seguirá o regramento do CPC. O art. 883-A da CLT nos traz que após 48h, se passarem 45 dias e se o executado não agir sem garantia do juízo, podemos ter inscrição do crédito no BNDT e a negativação nos meios de protesto e restrição de crédito.

Bloco 5

Garantida a execução, vamos ao momento da ciência da garantia que ocorre em momentos distintos para o exequente e para o executado porque o executado já toma ciência quando traz dinheiro ao processo. O exequente será cientificado depois. A IN 39/16 prevê que se aplica ao processo do trabalho o art. 841 do CPC que prevê a forma de ciência da garantia que será feita diretamente para o advogado.

Assim, nasce um prazo de 5 dias para o exequente, querendo, apresentar impugnação e o executado poderá apresentar embargos à penhora. Poderá também apresentar embargos à execução com matéria ampla de defesa (cumprimento da decisão, quitação, prescrição), como é no processo civil. Na lei, temos uma diferença de aplicação dessa matéria, que não é mais restrita.

O §6º do art. 884 nos esclarece que a garantia não é exigida das entidades filantrópicas e seus diretores. A partir disso, o juiz julgará em sentença única conforme art. 886 e essa sentença desafia agravo de petição.

Art. 883 - Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial.

Art. 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de quarenta e cinco dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo.

→ EMBARGOS À EXECUÇÃO ART. 884, CLT

§1º e §5º :

- Cumprimento da decisão /acordo
- Quitação
- Prescrição
- Inexigibilidade

Rol não é taxativo

+ CPC + execução de pré-executividade

ART. 805, CPC

§3º: Decisão de liquidação

www.g7juridico.com.br

Obs. também pode ser alegada a prescrição intercorrente

Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para impugnação.

§ 1º - A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida.

§ 2º - Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o Juiz ou o Presidente do Tribunal, caso julgue necessários seus depoimentos, marcar audiência para a produção das provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 (cinco) dias.

§ 3º - Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exeqüente igual direito e no mesmo prazo.

§ 4º Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário.

§ 5º Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.

§ 6º A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições.



Obs. ao alegar, nos embargos a execução, o excesso de execução: deve vir acompanhado do cálculo do valor incontroverso atualizado

- não apresentado os cálculos, haverá rejeição liminar ou o não exame das matérias do excesso

No caso da empresa que seja massa falida ou esteja em recuperação judicial, iremos separar a competência executiva. A fase de conhecimento do processo é toda realizada na justiça do trabalho, sem suspensão. Com esse julgamento, será promovida a formação do título executivo e incumbe ao exequente a habilitação do crédito no juízo falimentar por causa da *vis atrativa* desse juízo falimentar, que é universal (art. 6º, §2º da Lei n. 11.101/05).

A fase de execução é toda processada no juízo falimentar, seguindo a regra da *vis atrativa* do juízo falimentar. Suspendem-se os processos na execução? Não. Os processos continuam normalmente até a formação do título executivo, sendo então remetidos ao juízo falimentar.

De acordo com o art. 83 da Lei n. 11.101/05, o crédito trabalhista é preferencial até 150 salários-mínimos. Isso significa que, acima disso, esse crédito vai estar no juízo falimentar, porém será quirografário. De acordo com o art. 60, §1º e art. 141, II da Lei n. 11.101/05, não há sucessão trabalhista entre o falido e o adquirente do falido.